

Condiciones Generales Ahorro Garantizado Extra

Nº póliza

Índice

Artículo preliminar	Artículo preliminar	2
Artículo 1.	Definiciones	2
Artículo 2.	Bases del contrato	3
Artículo 3.	Objeto del contrato	3
Artículo 4.	Indisputabilidad	3
Artículo 5.	Iniciación y duración del contrato	3
Artículo 6.	Facultad unilateral de resolución del contrato.	4
Artículo 7.	Primas	4
Artículo 8.	Rescate	4
Artículo 9.	Beneficiarios	6
Artículo 10.	Documentación y Pago de las prestaciones	6
Artículo 11.	Inembargabilidad de las prestaciones	7
Artículo 12.	Cancelación	7
Artículo 13.	Comunicaciones	8
Artículo 14.	Duplicado de la póliza	8
Artículo 15.	Impuestos y recargos	8
Artículo 16.	Prescripción	8
Artículo 17.	Instancias de reclamación	8
Artículo 18.	Jurisdicción	9

Artículo Preliminar

El presente contrato se rige por la legislación española y, en especial, por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre sobre Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y su normativa de desarrollo, así como por lo dispuesto en las Condiciones Generales y Particulares de este contrato.

Entidad aseguradora y Autoridad de Control: “Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española” tiene su domicilio social en la Avda. Bruselas, 16, 28108 Alcobendas – Madrid, y está sometida al control y supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Artículo 1. Definiciones

Compañía: Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de seguros y reaseguros, S. A. E., que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y garantiza el pago de las indemnizaciones que correspondan con arreglo a las condiciones de la póliza.

Tomador: Persona física que suscribe este contrato con la Compañía.

Asegurado: Persona física sobre cuya vida se contrata el seguro.

Beneficiario: Las personas con derecho a recibir las prestaciones aseguradas.

Póliza: El documento que contiene los términos y condiciones que regulan el Seguro. Forman parte integrante de la póliza: las Condiciones Generales, Condiciones Particulares, y los suplementos, si procedieran y que se emiten a la misma para complementarla o modificarla.

Prima: importe que ha de pagar el tomador. El recibo de la prima contendrá los recargos e impuestos legalmente repercutibles.

Tipo de interés técnico: Es el tipo utilizado en el cálculo de los seguros de vida ahorro. Para determinar el capital garantizado a vencimiento, se capitalizará el importe de la prima hasta la fecha de vencimiento descontando los gastos de gestión iniciales y anuales más las primas de fallecimiento.

Rentabilidad esperada: Es la rentabilidad anual efectiva de la póliza neta de gastos de gestión y de la prima de fallecimiento. Capitalizando la prima con dicha rentabilidad durante la duración de la póliza dará como resultado el capital de la prestación asegurada a vencimiento.

Provisión o Reserva matemática: Es el importe del ahorro acumulado en la póliza desde el pago de la prima; la provisión matemática irá creciendo hasta la fecha de vencimiento en la que la provisión será igual al capital garantizado a vencimiento.

Días hábiles: Se tendrá en cuenta el calendario de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2. Bases del contrato

Este contrato se basa en la solicitud de seguro y en las declaraciones del tomador y del asegurado. El tomador y el asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en el cuestionario de seguro o en documentos complementarios.

Si el contenido de la póliza difiere de la solicitud de seguro o de las cláusulas que hayamos acordado, el tomador podrá solicitar su rectificación si no se ajusta a lo convenido las diferencias existentes en el plazo de 1 mes a contar desde la puesta a disposición de la póliza para su formalización, transcurrido dicho plazo sin efectuar ninguna comunicación formal, se estará a lo dispuesto en la póliza.

Artículo 3. Objeto del contrato

1.- Por el presente contrato, la Compañía asume la cobertura de aquellos de los riesgos que a continuación se indican, cuya cobertura haya sido pactada en las Condiciones Particulares, y con los límites que en ellas se determinan:

- a. Vencimiento.
- b. Fallecimiento por cualquier causa.

Queda excluido de cobertura el riesgo de fallecimiento por cualquier causa del asegurado por las causas que se enumeran a continuación:

- a. **Suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año del seguro.**
- b. **Conflicto armado, aunque no haya precedido declaración de guerra.**
- c. **Situaciones calificadas por el Gobierno de la Nación como “Catástrofe o Calamidad Nacional”.**
- d. **Acción de la energía nuclear, salvo que se produzca por aplicaciones en tratamiento médico del asegurado.**

Artículo 4. Indisputabilidad.

- a. La Compañía no disputa la validez de la póliza, una vez transcurridos 180 días desde su eficacia, salvo declaraciones dolosas del tomador.
- b. Las declaraciones inexactas dan lugar a ajustar la póliza a los hechos tal y como se conozcan en cada momento.

Artículo 5. Iniciación y duración del contrato

- 1. El contrato, que deberá ser formalizado por escrito, entrará en vigor en la fecha y hora estipuladas en las Condiciones Particulares comenzando la cobertura de la Compañía **siempre que el tomador haya pagado el recibo de prima.**
- 2. En caso de demora en el cumplimiento de estos requisitos, las obligaciones de la Compañía comenzarán a partir de las veinticuatro horas del día en que el pago haya tenido lugar.
- 3. El contrato mantendrá su vigencia por el periodo expresado en las Condiciones Particulares.

Artículo 6. Facultad unilateral de resolución del contrato.

El tomador del seguro podrá resolver unilateralmente el contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha en que la Compañía haya puesto la póliza a su disposición para su formalización.

Artículo 7. Primas

Es un producto de prima única que se pagará por el tomador a la Compañía en la fecha y lugar convenidos en las Condiciones Particulares. Este producto no permite realizar primas periódicas ni primas únicas extraordinarias.

La Compañía no admite, en ningún caso, dinero entregado en efectivo.

Si la prima única no ha sido pagada antes de ocurrir el riesgo garantizado previsto en las Condiciones Particulares, la Compañía no está obligada al pago de la prestación correspondiente.

Artículo 8. Rescate

Rescate total

El tomador, mientras la póliza esté en vigor y antes de la fecha de vencimiento, **una vez transcurrida la primera anualidad** podrá solicitar la cancelación anticipada de la póliza (rescate total).

Si el tomador solicita el rescate total, la Compañía abonará el cien por cien de la provisión matemática (ahorro acumulado) **salvo que el valor de realización de los activos asignados a la póliza en la fecha valor del rescate sea inferior a la provisión matemática, en cuyo caso, abonará el valor de realización de los activos.**

El valor de realización de los activos está expuesto a las fluctuaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía; y por ello **el importe que reciba por el rescate puede ser inferior a la prima pagada.**

Es decir, si el tomador solicita el rescate de la póliza, la Compañía no garantiza ningún capital mínimo.

Activos financieros:

La prima se invertirá en una cartera global de activos tradicionales principalmente de renta fija.

Características:

- Activos financieros tradicionales que incluirán bonos corporativos de primer nivel e instrumentos de tesorería.
- No asunción de riesgo-divisa, siendo el Euro la moneda del 100% de las inversiones.
- Liquidez de los activos en los que se invierte, debido a su cotización en mercados oficiales organizados.

Valor de mercado de los activos financieros

El valor de mercado de los activos será el resultado de actualizar, desde la fecha de vencimiento de la póliza hasta la fecha de ejecución del rescate, la prestación garantizada a vencimiento con la TIR (tasa interna de retorno) de la cartera global en la que estará invertida la póliza. En el cálculo de dicha TIR se tendrá en cuenta la duración hasta la fecha de vencimiento de la póliza, la rentabilidad implícita de los activos de la cartera, los gastos asociados de la misma y las pérdidas extraordinarias derivadas de la posible venta de bonos para mantener la adecuada cobertura de las garantías y cumplir con la legislación en materia de inversiones.

La fórmula de cálculo será la siguiente:

$$\text{Valor mercado activos} = \text{Capital_Venc.} * (1 + \text{TIR})^{-d/365,25}$$

Siendo:

- Capital_Venc: Capital garantizado a vencimiento de la póliza
- TIR: tasa interna de retorno de la cartera asociada a la póliza calculada incluyendo los conceptos anteriormente mencionados
- d: días pendientes hasta el vencimiento desde la fecha de ejecución del rescate

Ejemplo de rescate en el que el valor de los activos es inferior a la provisión matemática:

- | | |
|--|------------------------|
| • Fecha de efecto de la póliza: | 1 de diciembre de 2022 |
| • Fecha de vencimiento de la póliza: | 1 de diciembre de 2027 |
| • Prima pagada: | 10.000€ |
| • Solicitud del rescate: | 1 de diciembre de 2023 |
| • Capital garantizado a vencimiento: | 10.650€ |
| • Provisión matemática en la fecha de ejecución del rescate: | 10.127€ |
| • TIR de la cartera global para las pólizas que les quedan 4 años para el vencimiento: | 2% |

El periodo de actualización son 4 años desde el rescate hasta el momento del vencimiento.

$$\text{El valor de los activos será: } 10.650€ * (1 + 2\%)^{-4} = 9.838,95€$$

En este caso, al ser el valor de activos inferior a la provisión matemática, el valor de rescate será de **9.838,95€**

El ejemplo es meramente informativo e hipotético para explicar mejor el funcionamiento del rescate.

Las cifras y porcentajes son meramente indicativos y en ningún caso vinculantes ni garantizan rentabilidades futuras.

Proceso de solicitud y ejecución del rescate:

- Desde el día 10 o siguiente día hábil hasta el día 20 de los meses de febrero, junio y octubre el tomador podrá solicitar el rescate total.
- Durante ese periodo de tiempo el tomador tendrá a su disposición en su área privada el importe de la provisión matemática o el del valor de los activos si éste fuera inferior a la provisión matemática.

- Los valores publicados en el área privada serán los correspondientes a fecha de cierre del mes anterior a la publicación (enero, mayo, septiembre).
- A partir del día 20 la Compañía procesará el rescate solicitado. Para ello calculará el importe tanto de la provisión matemática como el del valor de realización de activos asignados, tomando como fecha valor el del día 21 o siguiente día hábil.
- La Compañía abonará al tomador el importe neto correspondiente, siendo éste el menor entre provisión matemática y valor de realización de activos con fecha valor 21 o siguiente día hábil, en los 10 días hábiles siguientes.

En caso de mediar circunstancias extraordinarias de mercado que impidan la ejecución de dicho valor de rescate en las fechas previstas, el mismo se ejecutará durante los tres siguientes días hábiles de la Comunidad de Madrid una vez desaparezcan dichas circunstancias excepcionales.

Este producto no permite rescates parciales

Artículo 9. Beneficiarios

El tomador será el único beneficiario de la prestación de vencimiento.

Para la prestación de fallecimiento, el tomador designará uno o varios beneficiarios en las Condiciones Particulares.

Tal designación podrá ser modificada mediante una posterior declaración escrita comunicada a la Compañía o en testamento.

A falta de designación expresa, será beneficiario, por orden preferente y excluyente: 1º.- El cónyuge del tomador no separado legalmente; 2º.- Los hijos del tomador, a partes iguales; 3º.- Los padres del tomador, a partes iguales; 4º.- Los hermanos del tomador, a partes iguales; 5º.- Los herederos legales del tomador, a partes iguales.

Artículo 10. Documentación y Pago de las prestaciones

La Compañía solicitará la información necesaria a efectos de comprobar y validar el pago de las prestaciones.

a. Para la prestación de vencimiento y de rescate

El tomador debe entregar a la Compañía todos los documentos necesarios para la acreditación de su identidad (y de la capacidad legal para solicitar el cobro), así como la necesaria para cumplir los requisitos de la legislación de prevención de blanqueo de capitales.

b. Para la prestación de fallecimiento

Del asegurado:

- DNI/NIF del asegurado o de su certificado de nacimiento.
- Informes médicos o certificado del médico que haya asistido al asegurado aclarativos de la causa del fallecimiento.
- Certificado de defunción.

De los beneficiarios:

- Certificado de últimas voluntades.
- Testamento, si existe.
- Declaración de herederos, si no existe ni testamento ni beneficiarios designados expresamente en la póliza:
 - En caso de cónyuge: certificado de matrimonio.
 - En caso de hijos: fotocopia completa del Libro de Familia.
- DNIs actualizados de los beneficiarios.
- Datos de la cuenta del beneficiario en la que desea que realice el abono del seguro con certificación de la titularidad. Esta documentación es requerida en virtud de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Liquidación del Impuesto de sucesiones

Cuando una garantía se haga exigible, la Compañía la liquidará tan pronto como se demuestre la obligación del pago, la identidad y el importe a satisfacer al beneficiario. La Compañía, una vez verificada la obligación de pagar, abonará la cantidad correspondiente dentro de los cuarenta (40) días a partir de la comunicación del derecho a cobrar la prestación correspondiente.

Una vez pagado el importe correspondiente a la prestación de vencimiento, rescate total o por fallecimiento, la póliza se cancela automáticamente.

La Compañía no abona interés ni compensación en caso de retrasos en los pagos de cantidades debidas por ella, si tal retraso se debe a causa justificada o que no le fuera imputable, como pudiera ser, a modo enunciativo, falta de reclamación de las cantidades, documentación insuficiente, iliquidez de los fondos de inversión o cualquier otra circunstancia ajena a la Compañía.

Los importes de las prestaciones a pagar por la Compañía se determinan teniendo en cuenta todas las cantidades que el tomador pueda adeudar a la Compañía.

Artículo 11. Inembargabilidad de las prestaciones

La Compañía paga las prestaciones a los beneficiarios aún contra las reclamaciones de los herederos y acreedores del tomador.

Artículo 12. Cancelación

- Por no haber pagado el importe correspondiente a la prima única.
- Por rescisión unilateral del tomador con devolución de la prima pagada en el plazo de 1 mes desde la puesta a disposición de la póliza.
- Por el rescate total de la póliza solicitado por el tomador.
- Por el pago del capital asegurado por fallecimiento del asegurado.
- Por el pago del vencimiento del contrato.
- **Tras comprobación por parte de la Compañía de que el tomador reúne las condiciones para ser considerado como "US Person":**
 - **Porque tiene datos de contacto relacionados con los Estados Unidos de América, como una dirección de domicilio, dirección postal, dirección fiscal y/o número de teléfono, o bien**

- Porque adquiere un permiso de residencia (un llamado “Green Card”) de los Estados Unidos de América, o bien
 - Porque tiene un representante, asesor de inversiones o apoderado que tiene relación con los Estados Unidos de América.
- En este caso, y previa comunicación al tomador, la Compañía pagará el valor de rescate total.

Artículo 13. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento del presente contrato deberán hacerse por escrito, o por alguno de los medios de comunicación que le ofrezca la Compañía en cada momento.

Artículo 14. Duplicado de la póliza

En caso de extravío o destrucción de la póliza, el tomador puede solicitar a la Compañía, de acuerdo con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica eficacia que la póliza original.

Artículo 15. Impuestos y recargos

Todos los impuestos y recargos que se deban pagar con motivo de esta póliza correrán a cargo del tomador, del asegurado o del beneficiario.

Artículo 16. Prescripción

El plazo de prescripción de los derechos que se derivan del presente contrato será de cinco años contados desde el día en que ocurrió el hecho origen de aquellos.

Artículo 17. Instancias de reclamación

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (ORDEN ECO/734/2004), esta entidad aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN ECO/734/2004 arriba referida, el tomador, el asegurado y el beneficiario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito exclusivamente a las oficinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas, Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: calidad.servicio@nnespana.es.

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de Reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y siempre que no hayan transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del asegurado, D.A Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Velázquez, 80, 1º D, 28001 Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: reclamaciones@da-defensor.org.

Si, transcurridos dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo dispuesto en la Orden ECC 2502/2012, de 16 de noviembre por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones, sito en Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid o por correo electrónico a la dirección: reclamaciones.seguros@mineco.es o a través de su página web <http://www.dgsfp.mineco.es>.

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese plazo de dos meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los juzgados y tribunales del domicilio del asegurado en España.

Para mayor información sobre el régimen de reclamaciones el reclamante puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía en el teléfono 900 300 066 ó 91 602 46 00.

Artículo 18. Jurisdicción

Serán los Tribunales competentes para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato los del domicilio del asegurado.

Disposición final: Estas Condiciones Generales son de aplicación en tanto no se opongan a lo específicamente estipulado en las Condiciones Particulares.

El tomador

ACDC ACDC ACDC

Si tiene alguna duda o necesita ampliar información, puede ponerse en contacto con nosotros:

- Llamando al Servicio de Atención al Cliente al **900 300 066 ó 91 602 46 00**
- A través de nuestra web **www.nnespana.es**
- Enviando un email a **informacion@nnespana.es**
- En cualquiera de nuestras **oficinas**. Encontrará el listado actualizado en la web

Este producto no está registrado ante las autoridades competentes en los Estados Unidos de América a efectos de la "Securities Act". Por tanto este producto no es apto para su venta a personas que:

- Tengan señas de contacto en los Estados Unidos de América, como una dirección residencial, postal o fiscal o un número de teléfono.
 - Sean ciudadanos o tengan su residencia oficial en dicho país.
- Estén representados, asesorados en materia de inversiones o tengan un apoderado relacionado con dicho país.